

LEI MUNICIPAL Nº 3.107, DE 11 DE MAIO DE 2006.

(Vide Lei nº 4454/2020)



Reestrutura o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores - FAPS, do Município de Itaqui e dá outras providências.

BRUNO SILVA CONTURSI, Prefeito, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 53, inciso IV, da **Lei Orgânica** do Município, FAÇO SABER que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

TÍTULO ÚNICO

DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DO MUNICÍPIO DE ITAQUI

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DOS OBJETIVOS

Art. 1º Fica reestruturado, nos termos desta Lei, o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município - FAPS de que trata o art. 40 da **Constituição Federal**.

~~§ 1º O FAPS fica vinculado a Secretaria Municipal da Administração, que proporcionará os meios necessários aos exercícios de sua competência.~~

§ 1º Ficam excluídos do disposto no caput o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, o contratado por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e o ocupante de emprego público, exceto a função de professor criados pela Lei Municipal nº 2.987/05, de 23.03.2005. (Redação dada pela Lei nº 3141/2006)

§ 2º Cabe ao FAPS o gerenciamento, a administração e a operacionalização dos recursos oriundos dos custeios mencionados nos itens I à VIII do Art. 13 da presente Lei.

Art. 2º O FAPS visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários, e compreende um conjunto de benefícios que, nos termos desta Lei, atendam às seguintes finalidades:

I - aposentadoria;

II - pensão por morte;

CAPÍTULO II DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 3º São filiados ao FAPS, na qualidade de beneficiários, os segurados e seus dependentes.

Seção I Dos Segurados

Art. 4º São segurados do FAPS:

I - o servidor público ativo do Município, titular de cargo efetivo nos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações, bem como aquele que estiver em disponibilidade remunerada;

II - os servidores inativos, aposentados nos cargos citados no inciso anterior, e seus pensionistas, e os pensionistas dos servidores ativos e em disponibilidade;

§ 1º Fica excluído do disposto no caput o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, o contratado por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e o ocupante de emprego público, exceto os empregos públicos de professor criados pela Lei Municipal nº 2.987, de 23.3.2005.

§ 2º Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor mencionado neste artigo será segurado obrigatório em relação a cada um dos cargos ocupados.

Art. 5º A perda da condição de segurado do FAPS ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - morte;

II - exoneração ou demissão;

III - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, salvo quando retornar à atividade como titular de cargo de provimento efetivo;

IV - falta de recolhimento das contribuições previdenciárias nas hipóteses previstas no art. 6.º, I, II, III e IV, após decorrido o prazo referido no § 5.º do mesmo artigo e

V - nas hipóteses do art. 6.º, V, após decorrido o prazo referido no § 5.º do mesmo artigo.

Parágrafo único. O Município transferirá os recursos de que trata este artigo, resultante da assunção pelo FAPS das obrigações referidas pelo caput, no montante do pagamento da alíquota adicional de que trata o inciso IV do art. 14. (Redação acrescida pela Lei

nº 3176/2007)

Art. 6º Permanece filiado ao FAPS, na qualidade de segurado, o servidor ativo que estiver:

I - cedido, com ou sem ônus, para outro órgão ou entidade da Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;

II - afastado ou licenciado do cargo efetivo, independentemente da opção que fizer pela remuneração, para o exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos do art. 38 da **Constituição Federal**;

III - em disponibilidade remunerada;

IV - afastado ou licenciado do cargo efetivo, com o recebimento de remuneração, nos termos do Regime Jurídico dos Servidores;

V - afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem o recebimento de remuneração, nos termos do Regime Jurídico dos Servidores, observados os prazos previstos no § 5.º

§ 1º Nas hipóteses dos incisos I e II, a remuneração de contribuição corresponderá àquela relativa ao cargo efetivo de que o segurado é titular, e como se no seu exercício estivesse, devendo a concessão dos benefícios previdenciários seguir a mesma regra.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos III e IV, a remuneração de contribuição corresponderá àquela que estiver de fato percebendo o segurado, devendo a concessão dos benefícios previdenciários seguir a mesma regra.

§ 3º O recolhimento das contribuições nas hipóteses referidas nos incisos I e II é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o segurado estiver desempenhando suas atividades, salvo quando cedido sem ônus para o cessionário, ou, no caso de exercício de mandato eletivo, quando houver opção do servidor pela remuneração do cargo efetivo.

§ 4º Exclusivamente nas hipóteses dos incisos I, II, III e IV, desde que recolhidas ou repassadas ao FAPS as contribuições devidas, o período em que permanecer o servidor afastado ou licenciado será computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade.

§ 5º Nas hipóteses do inciso V, o servidor mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuição, até vinte e quatro meses após a sua cessação, sendo esse prazo prorrogado por mais doze meses caso o servidor tenha tempo de contribuição ao FAPS igual ou superior a cento e vinte meses.

§ 6º Nas hipóteses referidas no parágrafo anterior, a manutenção da filiação somente assegura direito ao benefício de pensão por morte, a ser concedido aos dependentes do segurado, ficando vedado o cômputo do tempo de afastamento para efeito de aposentadoria e disponibilidade, salvo se o próprio servidor promover o recolhimento integral da contribuição previdenciária, partes do segurado e patronal, para fins de cômputo deste tempo para fins de

aposentadoria e disponibilidade.

Art. 7º O servidor efetivo cedido da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de outro Município, permanece filiado ao regime previdenciário de origem.

Seção II Dos Dependentes

Art. 8º São beneficiários do FAPS, na condição de dependente do segurado:

~~I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido;~~

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 4246/2017)

II - os pais;

~~III - o irmão inválido.~~

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. (Redação dada pela Lei nº 4246/2017)

§ 1º Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições.

§ 2º A existência de dependentes de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

~~§ 3º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado, comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no § 2º do art. 11, o enteado e o menor que esteja sob sua guarda ou tutela e desde que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.~~

§ 3º O enteado e o menor tutelado equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado, comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no § 2º do art. 11. (Redação dada pela Lei nº 4246/2017)

~~§ 4º O menor sob guarda ou tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante a apresentação de termo judicial.~~

§ 4º O menor tutelado somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante a apresentação de termo judicial. (Redação dada pela Lei nº 4246/2017)

§ 5º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha união estável

com o segurado ou segurada.

§ 6º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

§ 7º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e das demais deve ser comprovada.

Art. 9º ~~A perda da qualidade de dependente, no FAPS, ocorre: I – para o cônjuge:–~~

~~a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos;~~

~~b) pela anulação do casamento;~~

~~e) pela morte;~~

~~d) por sentença judicial transitada em julgado, e e) casamento e/ou união estável.~~

~~II – para o companheiro ou companheira, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos;~~

~~III – para os filhos ao completarem vinte e um anos de idade, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau em curso de ensino superior e~~

~~IV – para os dependentes em geral:~~

~~a) pela cessação da invalidez ou da dependência econômica ou b) pela morte.~~

Art. 9º Acarreta perda da qualidade de dependente:

I - o seu falecimento;

II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge;

Rua Bento Gonçalves, 335 - Fone: (0xx) 55.3433-2730, Fax: (0xx) 55 3432-1100 - CNPJ 88.120.662-0001-46

CEP: 97650-000 - Itaqui - RS E-mail: gabinete@itaqui.rs.gov.br Site: www.itaqui.rs.gov.br
PREFEITURA DE ITAQUI - RS GABINETE DO PREFEITO

III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, ou o levantamento da interdição, em se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas "a" e "b" do inciso VII;

IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou irmão;

V - a acumulação de pensão na forma do art. 38 desta Lei;

VI - a renúncia expressa; e

VII - em relação ao cônjuge, ou para o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, ou em relação ao companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar:

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor;

b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

- 1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
- 2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;
- 3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
- 4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
- 5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;
- 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

§ 1º A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições.

§ 2º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso III ou os prazos previstos na alínea "b" do inciso VII, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável.

§ 3º Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea "b" do inciso VII do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento.

Rua Bento Gonçalves, 335 - Fone: (0xx) 55.3433-2730, Fax: (0xx) 55 3432-1100 - CNPJ 88.120.662-0001-46

CEP: 97650-000 - Itaqui - RS E-mail: gabinete@itaqui.rs.gov.br Site: www.itaqui.rs.gov.br
PREFEITURA DE ITAQUI - RS GABINETE DO PREFEITO

§ 4º O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) será considerado na contagem das 18 (dezoito)

contribuições mensais referidas nas alíneas "a" e "b" do inciso VII do caput. (Redação dada pela Lei nº 4246/2017)

Seção III Das Inscrições

Art. 10 A inscrição do segurado é automática e ocorre quando da investidura no cargo.

Parágrafo único. A perda da condição de segurado implica o automático cancelamento da inscrição de seus dependentes.

Art. 11 Considera-se inscrição de dependente, para os efeitos desta Lei, o ato pelo qual o segurado o qualifica perante ela e decorre da apresentação de:

I - para os dependentes preferenciais:

a) cônjuge e filhos - certidões de casamento e de nascimento;

b) companheira ou companheiro - documento de identidade e certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso; e c) equiparado a filho - certidão judicial de guarda ou tutela e, em se tratando de enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente, observado o disposto no § 3º do art. 8º;

c) equiparado a filho - certidão judicial de tutela e, em se tratando de enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente, observado o disposto no § 3º do art. (Redação acrescida pela Lei nº 4246/2017)

II - pais - certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos;
e

~~III - irmão inválido - certidão de nascimento e atestado médico.~~

III - irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave - certidão de nascimento e atestado médico, este para os casos de invalidez ou deficiência. (Redação dada pela Lei nº 4246/2017)

§ 1º Incumbe ao segurado a inscrição do dependente, que deve ser feita, quando possível, no ato da inscrição do segurado.

§ 2º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados no mínimo três dos seguintes documentos:

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

V - declaração especial feita perante tabelião;

VI - prova de mesmo domicílio;

VII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

VIII - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

IX - conta bancária conjunta;

X - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

XI - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

XIII - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

XIV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

XV - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou

XVI - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

§ 3º O fato superveniente que importe em exclusão ou inclusão de dependente deve ser comunicado ao FAPS, com as provas cabíveis.

~~§ 4º No caso de dependente inválido, para fins de inscrição e concessão de benefício, a invalidez será comprovada mediante inspeção feita por junta médica oficial do Município.~~

§ 4º No caso de dependente inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, para fins de inscrição e concessão de benefício, a invalidez ou deficiência será comprovada mediante inspeção feita por junta médica oficial do Município. (Redação dada pela Lei nº 4246/2017)

§ 5º Os dependentes excluídos de tal condição em razão de lei têm suas inscrições tornadas nulas de pleno direito.

§ 6º No caso de equiparado a filho, a inscrição será feita mediante a comprovação da equiparação por documento escrito do segurado falecido manifestando essa intenção, da dependência econômica e da declaração de que não tenha sido emancipado.

~~Art. 12 Os pais ou irmãos inválidos deverão, para fins de concessão de benefícios, comprovar a inexistência de dependentes preferenciais, mediante declaração firmada perante o FAPS.~~

Art. 12 . Os pais ou o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave deverão, para fins de concessão de benefícios, comprovar a inexistência de dependentes preferenciais, mediante declaração firmada perante o FAPS. (Redação dada pela Lei nº 4246/2017)

CAPÍTULO III DO CUSTEIO

~~Art. 13 São fontes de custeio do FAPS:~~

- ~~I a contribuição previdenciária do Município;~~
- ~~II a contribuição previdenciária dos segurados, inclusive dos inativos e pensionistas;~~
- ~~III doações, subvenções e legados;~~
- ~~IV receitas decorrentes de aplicações financeiras e investimentos patrimoniais;~~
- ~~V valores recebidos a título de compensação financeira;~~
- ~~VI demais dotações previstas no orçamento municipal; e~~
- ~~VII outros recursos que lhes sejam destinados. (Revogado pela Lei nº 4742/2024)~~

~~Art. 14 Constituem recursos do FAPS:~~

~~I a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, dos servidores públicos ativos e em disponibilidade remunerada de qualquer dos Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição;~~

~~II a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, dos servidores públicos ativos e em disponibilidade remunerada de qualquer dos Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 14% (quatorze por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição; (Redação dada pela Lei nº 4451/2020)~~

~~III a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, dos servidores públicos inativos e pensionistas de qualquer dos Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 11% (onze por cento), incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, sendo que, em relação aos inativos portadores de doenças incapacitantes, assim definidas em lei, a contribuição incidirá sobre o valor da parcela dos proventos que superem o dobro desse limite;~~

~~IV a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, dos servidores públicos inativos e pensionistas de qualquer dos Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 14% (quatorze por cento), incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, sendo que, em relação aos inativos e pensionistas portadores de doenças~~

incapacitantes, assim definidas em lei, a contribuição incidirá sobre o valor da parcela dos proventos que superem o dobro desse limite; (Redação dada pela Lei nº 4451/2020)

II – a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, dos servidores públicos inativos e pensionistas de qualquer dos Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 14% (quatorze por cento), incidente sobre a parcela dos proventos que superar o valor correspondente a R\$ 2.424,00 (Dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) atualizado na mesma proporção das eventuais revisões gerais anuais concedidas aos servidores e aposentados e pensionistas do Município, em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município, e em observância ao disposto no § 1º A do Art. 149 da **Constituição Federal**, com Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019. (Redação dada pela Lei nº 4610/2022)

III – a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, de todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 16,52% (dezesseis vírgula cinquenta e dois por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, em disponibilidade remunerada, inativos e pensionistas, nos termos dos incisos I e II;

III – A contribuição previdenciária normal, de todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, para o custeio de servidores ingressos até setembro de 2005, é de 11,00% (onze por cento); e o custeio para servidores ingressos após setembro de 2005 é na razão de 17,39% (dezessete vírgula trinta e nove por cento), sendo que as contribuições serão calculadas sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, em disponibilidade remunerada, inativos e pensionistas, conforme legislação federal. (Redação dada pela Lei nº 3883/2012)

III – a contribuição previdenciária normal, de todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, para o custeio de servidores ingressos até setembro de 2005, é de 22% (vinte e dois por cento); e o custeio para servidores ingressos após setembro de 2005 é na razão de 17,39% (dezessete inteiros e trinta e nove centésimos por cento), sendo que as contribuições serão calculadas sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, em disponibilidade remunerada, inativos e pensionistas, conforme legislação federal. (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)

III – a contribuição previdenciária normal, de todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, para o custeio de servidores ingressos até setembro de 2005, é de 11% (onze por cento); e o custeio para servidores ingressos após setembro de 2005 é na razão de 17,39% (dezessete inteiros e trinta e nove centésimos por cento), sendo que as contribuições serão calculadas sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, em disponibilidade remunerada, inativos e pensionistas, conforme legislação federal. (Redação dada pela Lei nº 4039/2014)

III – a contribuição previdenciária normal, de todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, para o custeio de servidores ingressos até setembro de 2005, é de 14% (quatorze por cento); e o custeio para servidores ingressos após setembro de 2005 é na razão de 17,39% (dezessete inteiros e trinta e nove centésimos por cento), sendo que as contribuições serão calculadas sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, em disponibilidade remunerada, inativos e pensionistas, conforme legislação federal. (Redação dada pela Lei nº 4451/2020)

III – a contribuição previdenciária normal, de todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, para o custeio de servidores ingressos até setembro de

2005, é de 14% (quatorze por cento); e o custeio para servidores ingressos após setembro de 2005 é na razão de 17,39% (dezesete inteiros e trinta e nove centésimos por cento), sendo que as contribuições serão calculadas sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, conforme legislação federal. (Redação dada pela Lei nº 4610/2022)

~~IV – A contribuição suplementar, de todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, para o custeio de servidores ingressos até setembro de 2005, é de 11,00% (onze por cento) para amortização da dívida existente com o Regime Próprio, enquanto que o custeio suplementar para servidores ingressos após setembro de 2005 é de 4,61% (quatro vírgula sessenta e um por cento), que será aplicada nos próximos 29 anos, durante o período de 2012 a 2040, a qual irá amortizar o déficit atuarial, conforme consta na Avaliação Atuarial elaborada no ano de 2012, referente ao exercício findo em dezembro de 2011, sendo que as contribuições serão calculadas sobre a PREFEITURA DE ITAQUI – RS GABINETE DO PREFEITO totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos da legislação federal. (Redação acrescida pela Lei nº 3883/2012)~~

~~IV – a contribuição suplementar, de todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, para o custeio de servidores ingressos após setembro de 2005 é de 4,61% (quatro inteiros e sessenta e um centésimos por cento), que será aplicada nos próximos 28 anos, durante o período de 2012 a 2040, a qual irá amortizar o déficit atuarial, conforme consta na Avaliação Atuarial elaborada no ano de 2012, referente ao exercício findo em dezembro de 2013, sendo que as contribuições serão calculadas sobre a totalidade da remuneração da contribuição dos servidores, ativos, inativos e pensionistas nos termos da legislação federal. (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)~~

~~IV – a contribuição suplementar, de todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, para o custeio de servidores ingressos até setembro de 2005 é de 11 % (onze por cento) e a contribuição suplementar, incluídas suas autarquias e fundações, conforme consta no demonstrativo de resultado de avaliação atuarial /2014, para o custeio de servidores ingressos após setembro de 2005 será de 4,61% (quatro inteiros e sessenta e um centésimos por cento), que será aplicada até 2040, a qual amortizará o déficit atuarial, conforme consta na Avaliação Atuarial elaborada no ano de 2014, sendo que as contribuições serão calculadas sobre a totalidade da remuneração da contribuição dos servidores, ativos, inativos e pensionistas nos termos da legislação federal. (Redação dada pela Lei nº 4039/2014)~~

~~IV – a contribuição suplementar, de todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, para o custeio de servidores ingressos até setembro de 2005 é de 50% (cinquenta por cento) e a contribuição suplementar, incluídas suas autarquias e fundações, conforme consta no demonstrativo de resultado de avaliação atuarial/2014, para o custeio de servidores ingressos após setembro de 2005 será de 4,61% (quatro inteiros e sessenta e um centésimos por cento), que será aplicada até 2040, a qual amortizará o déficit atuarial, conforme consta na Avaliação Atuarial elaborada no ano de 2014, sendo que as contribuições serão calculadas sobre a totalidade da remuneração da contribuição dos servidores, ativos, inativos e pensionistas nos termos da legislação federal. (Redação dada pela Lei nº 4359/2018)~~

~~IV – a contribuição suplementar, de todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, para o custeio de servidores ingressos até setembro de 2005 é de 50% (cinquenta por cento) e a contribuição suplementar para o custeio de servidores~~

~~ingressos após setembro de 2005 será o percentual expresso na tabela constante do Anexo I desta Lei, a qual demonstra a amortização do déficit atuarial, conforme consta na Avaliação Atuarial elaborada no ano de 2022, sendo que as contribuições serão calculadas sobre a totalidade da remuneração da contribuição dos referidos servidores ativos, nos termos da legislação federal. (Redação dada pela Lei nº 4610/2022)~~

~~§ 1º Os percentuais de contribuição previstos nos incisos I, II e III, e no § 7.º deste artigo, deverão ser reavaliados atuarialmente nos termos do art. 17 desta Lei e conforme a legislação federal pertinente, e, quando necessário, atendendo as indicações do cálculo atuarial, serão alterados por lei.~~

~~§ 2º Ocorrendo majoração de alíquotas, sua exigibilidade dar-se-á a partir do dia primeiro do mês seguinte ao nonagésimo dia da publicação da lei referida no parágrafo anterior, sendo mantida, até essa data, a obrigatoriedade dos recolhimentos pelas alíquotas então vigentes.~~

~~§ 3º As contribuições e demais recursos de que trata este artigo somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários do FAPS e da taxa de administração destinada à manutenção desse Regime.~~

~~§ 3º Os recursos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município somente poderão ser utilizados para pagamento dos benefícios previdenciários previstos nesta Lei, excepcionados as despesas com a administração e a gestão do Regime, as quais não poderão exceder o limite para as despesas administrativas. (Redação dada pela Lei nº 4610/2022)~~

~~§ 4º O valor da taxa de administração, mencionada no parágrafo anterior, será até 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao FAPS, relativamente ao exercício anterior, e poderá ser utilizado para o custeio das avaliações atuariais e de outras despesas autorizadas pelo Ministério da Previdência Social - MPS.~~

~~§ 4º O limite para as despesas administrativas referido no parágrafo anterior, denominado de taxa de administração, é de 2% do valor total das remunerações de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS apurado no exercício financeiro anterior, e as despesas de administração deverão ser dimensionadas quando do estudo atuarial anual, de forma que as alíquotas de contribuição definidas permitam o ingresso de recursos suficientes para a sua cobertura. (Redação dada pela Lei nº 4610/2022)~~

~~§ 5º Os recursos do FAPS serão depositados em conta distinta das contas do Tesouro Municipal.~~

~~§ 6º As aplicações financeiras dos recursos mencionados neste artigo atenderão às resoluções do Conselho Monetário Nacional, sendo vedada a aplicação em títulos públicos, exceto os títulos públicos federais, bem como a utilização desses recursos para empréstimo de qualquer natureza.~~

~~§ 7º Adicionalmente a contribuição de que trata inc. III deste artigo, todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, a título de capitalização dos recursos do FAPS, contribuirão com alíquota na razão de 3%, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos dos incisos I e II, durante um período de 12 meses, a contar da publicação desta Lei.~~

~~§ 8º O Município será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime disciplinado nesta Lei, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.~~

~~§ 8º Os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Itaquí serão responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime disciplinado nesta lei decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, proporcionalmente ao custeio dos respectivos~~

inativos e pensionistas de cada Poder. (Redação dada pela Lei nº 4451/2020)

§ 9º Os novos servidores ingressantes a partir de Outubro de 2005, estão vinculados a regime de capitalização e os demais no regime de repartição simples (Redação acrescida pela Lei nº 3125/2006)

§ 10 Fica o FAPS autorizado a constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração de que trata o § 4º, podendo haver reversão dos saldos remanescentes dos recursos destinados a Reserva Administrativa, apurados ao final de cada exercício, para pagamento dos benefícios do RPPS, mediante prévia aprovação do Conselho de Administração do FAPS. (Redação acrescida pela Lei nº 4610/2022) (Revogado pela Lei nº 4742/2024)

Art. 15 Entende-se como remuneração de contribuição, para os efeitos desta Lei, o vencimento básico do cargo efetivo acrescido de todas as parcelas de caráter remuneratório e outras vantagens percebidas pelo servidor, conforme estabelecido em lei, excluídas:

- I as diárias;
- II os jetons;
- III a ajuda de custo;
- IV adicional do terço constitucional de férias;
- V o auxílio para transporte;
- VI o auxílio para alimentação;
- VII o salário família;
- VIII o prêmio por assiduidade;
- IX horas extras;
- X as férias indenizadas;
- XI o abono de permanência;
- XII licença prêmio;
- XIII gratificações de unidocências; (Revogado pela Lei nº 4246/2017)
- XIV auxílio-reclusão;
- XV abono de férias;
- XVI gratificações e outras vantagens cujas normas instituidoras excluem as suas incorporações aos vencimentos e proventos.

§ 1º Integram a remuneração de contribuição o valor da gratificação natalina, o salário-maternidade, o auxílio-doença e os valores pagos aos segurados, em razão do seu vínculo com o Município, decorrentes de decisão judicial ou administrativa, excluídas as parcelas referidas nos incisos I a XVI.

§ 2º A gratificação natalina será considerada, para fins contributivos, separadamente da remuneração de contribuição relativa ao mês em que for paga, e não integrará a média para efeito de cálculo dos benefícios

§ 3º Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos, considerar-se-á, para fins de incidência da contribuição e concessão de benefícios pelo FAPS, a integralidade da remuneração de contribuição referente a cada cargo.

§ 4º Salvo nos casos de possibilidade legal de incorporação, quando a contribuição é sempre obrigatória em relação à parcela passível de ser incorporada, o servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição da parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou função de confiança para efeito de cálculo

~~do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2.º do citado artigo.~~

Art. 15. A remuneração de contribuição é composta pelas seguintes parcelas de natureza remuneratória, pagas aos servidores ativos segurados do RPPS do Município:

I - vencimento básico do cargo efetivo;

II - classe;

III - nível;

IV - adicionais por tempo de serviço, inclusive, os triênios;

V - a parcelas remuneratórias incorporadas relativas as vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, com incorporação limitada até 13 de novembro de 2019, data da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, ressalvado o direito adquirido;

VI - as demais parcelas remuneratórias incorporadas ao conjunto remuneratório, nos termos de lei municipal ou por decisão judicial.

§ 1º Mediante opção expressa de cada servidor ativo, poderão ser incluídas na composição da remuneração de contribuição de que trata o caput, as seguintes parcelas de natureza remuneratória:

I - adicionais de insalubridade e de periculosidade;

II - gratificações especiais de funções;

III - funções gratificadas;

IV - auxílio para diferença de caixa;

V - vencimento do cargo em comissão, quando ocupado por servidor segurado do RPPS do Município, titular de cargo efetivo.

§ 2º As gratificações especiais de funções de que trata o inciso II do § 1º deste artigo, são:

I - gratificação por convocação para trabalho em regime suplementar, disposto no Art. 23 da Lei Municipal nº 1.740/90;

II - gratificações de docência, estabelecidas no Art. 28 da Lei Municipal nº 1.740/90;

III - gratificação por exercício em escola de difícil acesso, do Art. 32 da Lei Municipal nº

1.740/90;

IV - gratificação por exercício na Unidade Central de Controle Interno, disposta na Lei Municipal nº 2.073/94;

V - gratificação de Assessor do FAPS, da Lei Municipal nº 3.691/2010;

VI - gratificação por convocação para exercício em regime especial de dedicação exclusiva ou de tempo integral, da Lei Municipal nº 3.726/2011;

VII - gratificações especiais de função, por exercício em Estratégia em Saúde da Família, ou em Estratégia Agentes Comunitários de Saúde ou Centro de Atenção Psicossocial, estabelecidos na Lei Municipal nº 3.930/2013;

§ 3º A opção de que trata o § 1º deve ser formalizada por escrito e por iniciativa de cada servidor ativo, relativamente a cada uma das parcelas especificadas nos seus incisos, e terá validade enquanto perdurar a percepção continuada de cada uma das parcelas ou até a opção pela sua exclusão da remuneração de contribuição, a ser também formalizada por escrito e por iniciativa de cada servidor ativo.

§ 4º Tanto a opção pela inclusão como pela exclusão de parcelas da remuneração de contribuição, nos termos dos §§ 1º e 3º, terá efeito na primeira competência seguinte a sua formalização e protocolo junto ao setor municipal competente.

§ 5º No caso de descontinuidade da percepção da parcela pela qual tenha o servidor ativo optado por incluir, os valores pagos na competência da exclusão, mesmo que proporcionais, serão considerados como componentes da remuneração de contribuição.

§ 6º Nas hipóteses da exclusão ou da descontinuidade da percepção, poderá haver nova inclusão de parcelas na remuneração de contribuição, para o que deverá ser observado o disposto neste artigo.

§ 7º As parcelas incluídas na remuneração de contribuição, mediante a opção de que trata o § 1º deste artigo, ficam sujeitas tanto à incidência das alíquotas de contribuição a cargo do Município como daquelas a cargo dos servidores ativos.

§ 8º A remuneração de contribuição do servidor titular de cargo efetivo, nomeado para cargo em comissão, é definida como se em exercício do cargo efetivo estivesse, nos termos do caput deste artigo, salvo na hipótese da opção facultada pelo seu § 1º, inciso V.

§ 9º A remuneração de contribuição do servidor titular de cargo efetivo, afastado para o exercício da função de Conselheiro Tutelar, é definida como se em exercício do cargo efetivo estivesse, nos termos do caput deste artigo.

§ 10 Quanto a remuneração de contribuição, deve ser respeitado, o disposto nos §§ 1º e 2º do Art. 6º desta Lei, quanto as hipóteses de afastamento ou licenciamento do exercício do

cargo efetivo do Município, dispostas nos incisos I a IV do caput do referido Art. 6º § 11 Além daquelas parcelas remuneratórias não enquadradas nos incisos do caput deste artigo e daquelas parcelas acerca das quais não houve a opção de que trata o § 1º, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, estão excluídas da remuneração de contribuição todas as parcelas de natureza indenizatória ou não, pagas aos servidores ativos segurados do RPPS do Município, que seguem:

- I - diárias;
- II - ajuda de custo;
- III - indenização de transporte;
- IV - jetons;
- V - vale-transporte;
- VI - auxílio-alimentação;
- VII - adicional noturno;
- VIII - prêmio por assiduidade;
- IX - adicional do terço constitucional de férias;
- X - férias indenizadas;
- XI - licença-prêmio indenizada;
- XII - abono de permanência;
- XIII - abono por nascimento;
- XIV - abono por morte;
- XV - salário-família;
- XVI - auxílio-reclusão.

§ 12 Integram a remuneração de contribuição o valor da gratificação natalina e os valores pagos aos segurados, em razão do seu vínculo com o Município, decorrentes de decisão judicial ou administrativa, respeitado o disposto no § 11 deste artigo.

§ 13 A gratificação natalina será considerada, para fins contributivos, separadamente da remuneração de contribuição relativa ao mês em que for paga, e não integrará a média para efeito de cálculo dos benefícios.

§ 14 No caso dos servidores ativos, segurados do RPPS do Município, em acúmulo remunerado de cargos, as regras deste artigo aplicam-se a cada um dos vínculos de forma individualizada. (Redação dada pela Lei nº 4610/2022)

~~Art. 16~~ O plano de custeio do FAPS será revisto anualmente ou sempre que se fizer necessário, observadas as normas gerais de atuária, objetivando a manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial.

~~Parágrafo único.~~ A avaliação da situação financeira e atuarial e auditorias serão realizadas por entidades legalmente habilitadas. (Revogado pela Lei nº 4742/2024)

~~Art. 17~~ As contribuições previdenciárias previstas no artigo 14, bem como aquelas devidas nas hipóteses dos incisos I e II do art. 6.º, deverão ser recolhidas até o quinto dia útil do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem.

~~Art. 17~~ As contribuições previdenciárias previstas no artigo 14, bem como aquelas devidas nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 6º, deverão ser recolhidas até o décimo dia útil do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem. (Redação dada pela Lei nº 3991/2013)

~~Parágrafo único.~~ Na hipótese de alteração na remuneração de contribuição, a complementação do recolhimento de que trata o caput deste artigo ocorrerá no mês subsequente. (Revogado pela Lei nº 4742/2024)

Art. 18 A contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeita a correção de acordo com o índice ou fator incidente sobre os tributos municipais, além de juros de 12% (doze por cento) ao ano.

Art. 19 Salvo na hipótese de recolhimento indevido, não haverá restituição de contribuições pagas ao FAPS.

Parágrafo único. Os ressarcimentos aos servidores, relativamente a valores que lhes foram descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária serão corrigidos monetariamente nos termos do artigo 18, desta Lei, a contar da data do recolhimento indevido. (Redação acrescida pela Lei nº 3623/2010)

CAPÍTULO IV DA ORGANIZAÇÃO DO FAPS.

~~Art. 20~~ Fica instituído o Conselho Administração e Conselho Fiscal, órgão de deliberação colegiada, com a seguinte composição:

Art. 20 Fica instituído o Conselho de Administração, Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal, órgãos de deliberação colegiada, com a seguinte composição: (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

1—dois servidores representantes do Poder Executivo;

- ~~II - um servidor representante do Poder Legislativo;~~
- ~~III - três servidores representantes dos servidores ativos e~~
- ~~IV - um representante dos servidores inativos e pensionistas.~~

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

- ~~I - dois servidores representantes do Poder Executivo;~~
- ~~II - um servidor representante do Poder Legislativo;~~
- ~~III - três servidores representantes dos servidores ativos e~~
- ~~IV - um representante dos servidores inativos e pensionistas. (Redação dada pela Lei nº 3903/2012)~~

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)

- ~~I - dois servidores representantes do Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)~~
- ~~II - um servidor representante do Poder Legislativo; (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)~~
- ~~III - três servidores representantes dos servidores ativos e (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)~~
- ~~IV - um representante dos servidores inativos e pensionistas. (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)~~

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

I - dois servidores representantes do Poder Executivo;

II - um servidor representante do Poder Legislativo;

PREFEITURA DE ITAQUI - RS GABINETE DO PREFEITO

III - três servidores representantes dos servidores ativos e

IV - um representante dos servidores inativos e pensionistas. (Redação dada pela Lei nº 4039/2014)

CONSELHO FISCAL:

- ~~I - um servidor representante do Poder Legislativo;~~
- ~~II - um servidor representante do Poder Executivo;~~
- ~~III - um servidor representante dos servidores inativos e pensionistas.~~

CONSELHO FISCAL:

- ~~I - um servidor representante do Poder Legislativo;~~
- ~~II - um servidor representante do Poder Executivo;~~
- ~~III - um servidor representante dos servidores inativos e pensionistas. (Redação dada pela Lei nº 3903/2012)~~

CONSELHO FISCAL:

- ~~I - um servidor representante do Poder Legislativo; (Redação dada pela Lei~~

~~nº 3961/2013}~~

~~II - um servidor representante do Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)~~

~~III - um servidor representante dos servidores inativos e pensionistas. (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)~~

CONSELHO FISCAL:

I - um servidor representante do Poder Legislativo;

II - um servidor representante do Poder Executivo;

III - um servidor representante dos servidores inativos e pensionistas. (Redação dada pela Lei nº 4039/2014)

~~COMITÊ DE INVESTIMENTOS: (Redação acrescida pela Lei nº 3093/2012)~~

~~I - por um membro do Conselho de Administração do FAPS; (Redação acrescida pela Lei nº 3093/2012)~~

~~II - por dois servidores titulares de cargo efetivo do Município (Redação acrescida pela Lei nº 3093/2012)~~

~~COMITÊ DE INVESTIMENTOS:~~

~~I - um representante dos servidores inativos e pensionistas e (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)~~

~~II - dois representantes dos servidores ativos. (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)~~

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

I - três representantes dos servidores filiados ao FAPS. (Redação dada pela Lei nº 4039/2014)

~~§ 1º Cada Membro, necessariamente segurado do FAPS e que não exerça, no Município, o mandato de vereador, terá um suplente, também segurado, e serão nomeados pelo Prefeito para um mandato de dois anos, admitida uma única recondução.~~

§ 1º Para cada membro representante titular terá um suplente respectivo, necessariamente segurados do FAPS e que não exerçam o mandato de vereador, e serão nomeados para um mandato de três anos, admitida até duas reconduções para mandatos consecutivos, devendo ser observado ainda: (Redação dada pela Lei nº 4564/2022)

I - o mandato do representante titular ou suplente será de três anos, sendo que sua desistência ou afastamento durante o mesmo o impede de ser indicado novamente para o próximo mandato consecutivo. (Redação acrescida pela Lei nº 4564/2022)

II - o representante titular ou suplente que cumpriu três mandatos consecutivos, na função de titular ou suplente, não poderá ser reconduzido para um quarto mandato consecutivo, porém, poderá ser nomeado para um novo mandato após permanecer um

mandato inteiro sem representação. (Redação acrescida pela Lei nº 4564/2022)

§ 2º Os representantes, inclusive os suplentes, do Executivo e do Legislativo, serão indicados pelos Chefes dos próprios Poderes; o representante dos servidores inativos e pensionistas, por assembleia geral especialmente convocada para esse fim, escolhidos entre seus pares, e os representantes dos servidores ativos serão indicados pelas entidades e associações representantes dos servidores.

§ 3º Os membros dos Conselhos não serão destituíveis *ad nutum*, somente podendo ser afastados de suas funções depois de julgados em processo administrativo, culpados por falta grave ou infração punível com demissão, ou em caso de vacância, assim entendida a ausência não justificada em três reuniões consecutivas ou em quatro intercaladas no mesmo ano.

~~§ 4º Pela atividade exercida no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal seus membros serão remunerados em quantia equivalente a 1/3 (um terço) do menor padrão de vencimento do plano de carreira dos servidores municipais, por reunião realizada, limitando-se a três reuniões mensais; pelo exercício do mandato de Presidente do Conselho de Administração a remuneração é devida em dobro, por reunião.~~

~~§ 4º Pela atividade exercida no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, e no Comitê de Investimentos, seus membros serão remunerados em quantia equivalente a 1/3 (um terço) do menor padrão de vencimento do plano de carreira dos servidores municipais, por reunião realizada, limitando-se a três reuniões mensais; pelo exercício do mandato de Presidente do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Investimentos a remuneração é devida em dobro, por reunião. (Redação dada pela Lei nº 3938/2013)~~

~~§ 4º Pela atividade exercida no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, e no Comitê de Investimentos, seus membros serão remunerados em quantia equivalente a 1/3 (um terço) do menor padrão de vencimento do plano de carreira dos servidores municipais, por reunião realizada, limitando-se a três reuniões mensais; pelo exercício do mandato de Presidente do Conselho de Administração a remuneração é devida em dobro, por reunião. (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)~~

§ 4º Pela atividade exercida no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, e no Comitê de Investimentos, seus membros serão remunerados em quantia equivalente a 1/3 (um terço) do menor padrão de vencimento do plano de carreira dos servidores municipais, por reunião realizada, limitando - se a três reuniões mensais; pelo exercício do mandato de Presidente do Conselho de Administração a remuneração é devida em dobro, por reunião. (Redação dada pela Lei nº 4039/2014)

§ 5º A Presidência dos Conselhos será exercida por um dos seus membros, escolhido pelo conjunto dos Conselheiros, com mandato de um ano, permitida a recondução, uma vez, por igual período.

§ 6º Compete ao Prefeito Municipal, após a indicação nos termos desta Lei, efetuar a

nomeação e dar posse aos Conselheiros, dentro de no máximo dez dias do recebimento da comunicação formal.

§ 7º Sempre que necessário, no exercício das atribuições de Conselheiro, o servidor ficará dispensado das atribuições do seu cargo, sendo que o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais.

§ 8º Havendo vaga nos Conselhos, assumirá, para completar o mandato, o respectivo suplente, nomeado e empossado segundo os procedimentos definidos neste artigo.

§ 9º Fica vedada a participações nos Conselhos, de pessoas detentoras de vínculos familiares, cônjuges ou companheiros, parentes consangüíneos ou por adoção, até 2º grau entre si.

§ 10 Os integrantes do Comitê de Investimentos, serão escolhidos pelo Conselho de Administração do FAPS, em reunião com a maioria dos seus membros e, após escolhidos, indicados ao Prefeito Municipal, que os designará, por ato próprio. (Redação dada pela Lei nº 3903/2012)

§ 11 Os integrantes do Comitê de Investimentos dos Recursos Previdenciários desempenharão mandato de duração e regras de recondução idênticas aos membros do Conselho de Administração, coincidindo, sempre, o fim de seus mandatos com o término dos mandatos dos membros do Conselho de Administração do FAPS. (Redação dada pela Lei nº 3903/2012)

§ 12 Os integrantes do Comitê de Investimento devem, preferencialmente, ser detentores de qualificação(ões), como CPA 10, ou semelhantes, ou curso destinado à realização dos exames para a certificação, que permitam o adequado desempenho das suas funções. (Redação dada pela Lei nº 3903/2012)

§ 13 Por voto da maioria, na primeira reunião do grupo após a designação do Prefeito Municipal, será escolhido seu Coordenador, a quem caberá o registro formal das atividades do Conselho em livro próprio, a comunicação com a Diretoria do FAPS, bem como as demais iniciativas correlatas à sua atuação (Redação dada pela Lei nº 3903/2012)

§ 14 Aos Conselheiros e aos membros do Comitê de Investimentos, ao se deslocarem eventual ou transitoriamente do Município, no desempenho de suas atribuições, cursos ou em missão de estudo de interesse do FAPS, serão concedidas, além do transporte, diárias para cobrir despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana, nos termos e condições estabelecidos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Itaquí. (Redação acrescida pela Lei nº 3991/2013)

§ 15 O valor da diária para os Conselheiros e para os membros do Comitê de Investimentos do FAPS será equivalente ao valor da diária paga aos servidores enquadrados no Padrão 9, do Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Itaquí. (Redação acrescida pela Lei nº 3991/2013)

Seção I

Do Funcionamento do Conselho de Administração.

Art. 21 O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, em sessões mensais e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou por, pelo menos, quatro de seus membros, com antecedência mínima de cinco dias;

Parágrafo único. Das reuniões do Conselho, serão lavradas atas em livro próprio.

Art. 22 As decisões do Conselho serão tomadas por maioria, exigido o quorum mínimo de quatro membros.

Parágrafo único. O voto do Presidente decidirá os casos de empate.

Art. 23 Incumbirá à Secretaria de Administração proporcionar aos Conselhos os meios necessários ao exercício de suas competências.

Seção II

Da Competência do Conselho de Administração.

Art. 24 Compete ao Conselho de Administração:

I - estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do FAPS;

II - apreciar e aprovar a proposta orçamentária do FAPS;

III - organizar e definir a estrutura administrativa, financeira e técnica do FAPS;

IV - avaliar e executar em relação à gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do FAPS;

V - examinar, definir e executar as propostas de alteração da política previdenciária do Município;

VI - aprovar a contratação de empresas especializadas para a realização de auditorias contábeis e estudos atuariais ou financeiros;

VII - opinar sobre a alienação de bens imóveis e o gravame daqueles já integrantes do patrimônio do FAPS;

VIII - decidir e adotar, quando de sua competência, as providências cabíveis para correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do FAPS;

IX - acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao FAPS;

X - apreciar e aprovar a prestação de contas anual;

XI - solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua competência;

XII - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao FAPS, nas matérias de sua competência;

XIII - decidir sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao FAPS;

XIV - manifestar-se em projetos de leis de acordos de composição de débitos previdenciários do Município para com o FAPS;

XV - eleger seu presidente.

Seção III

Da Competência do Conselho Fiscal

Art. 25 Compete ao Conselho Fiscal:

I - fiscalizar a administração financeira e contábil do FAPS, podendo, para tal fim requisitar perícias, examinar a escrituração e respectiva documentação;

II - dar parecer sobre balanços e prestações de contas anuais e balancetes mensais;

III - proceder à verificação de caixa quando entender oportuno;

IV - atender às consultas e solicitações que lhe forem submetidas pelo Conselho de Administração e pelo Prefeito Municipal;

V - examinar as prestações de contas dos servidores responsáveis por bens e valores do FAPS, opinando a respeito; e

VI - comunicar, por escrito, ao Conselho de Administração, as deficiências e irregularidades encontradas no desempenho de suas atividades;

VII - eleger seu presidente.

Seção IV

Do Funcionamento e da Competência do Comitê de Investimentos (Redação acrescida pela Lei nº 3903/2012)

Art. 25-A O Comitê de Investimentos é órgão auxiliar e consultivo do processo decisório para a execução da política de investimentos, com as seguintes atribuições:

I - avaliar a política anual de investimentos, podendo sugerir adequações, para aprovação pelo Conselho de Administração do FAPS;

II - avaliar as alterações da política de investimentos propostas pelo responsável pela mesma ou pelo Conselho de Administração do FAPS;

PREFEITURA DE ITAQUI - RS GABINETE DO PREFEITO

III - avaliar as operações relativas aos investimentos, de ofício ou quando provocado por parte do responsável pelos investimentos, pelo Conselho de Administração do FAPS ou por seu Presidente;

IV - fiscalizar as aplicações dos recursos, para verificação da adequação à política de investimentos definida para o FAPS e da adequação às normas e regulamentos vigentes;

V - propor a adoção de medidas administrativas para aperfeiçoar a gestão dos recursos previdenciários.

Parágrafo único. As iniciativas do Comitê de Investimentos não têm caráter deliberativo, devendo ser apreciadas e decididas pelo Conselho de Administração do FAPS, observada a competência disposta na legislação municipal. (Redação acrescida pela Lei nº 3903/2012)

Art. 25-B 4º O Comitê de Investimentos se reunirá mensalmente ou mediante convocação do Presidente do COADFAPS, para analisar os investimentos do FAPS ou propor mudanças na política de investimentos do fundo. (Redação acrescida pela Lei nº 3903/2012)

Art. 25-C Poderá ser autorizado, para a melhoria da qualificação dos membros do Comitê de Investimentos, sempre observado o limite da taxa de administração, o custeio, com recursos do Regime Próprio de Previdência, de cursos de qualificação e as despesas relativas à certificação por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais. (Redação acrescida pela Lei nº 3903/2012)

CAPÍTULO V DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Art. 26 O FAPS compreende os seguintes benefícios:

I - Quanto ao segurado:

~~a) aposentadoria por invalidez;~~

a) aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho; (Redação dada pela Lei nº 4610/2022)

b) aposentadoria compulsória;

c) aposentadoria por idade e tempo de contribuição;

~~d) aposentadoria por idade;~~

d) aposentadoria especial. (Redação dada pela Lei nº 4610/2022)

II - Quanto ao dependente:

a) pensão por morte.

Parágrafo único. A concessão dos benefícios observará o disposto na [Lei Orgânica do Município](#) e em [Lei Complementar](#). (Redação acrescida pela [Lei nº 4610/2022](#))

Seção I

~~Da Aposentadoria Por Invalidez~~ **(revogado Por Força da Lei nº 4610/2022)**

Art. 27 ~~A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição, observado quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46.~~

Art. 27 ~~. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação, e quando for o caso, ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição, observado quanto ao seu cálculo, o disposto nos artigos 46 e 46-A. (Redação dada pela Lei nº 3904/2012)~~

~~§ 1º A aposentadoria por invalidez, quando for o caso, será precedida de licença saúde, que não poderá exceder o período de dois anos;~~

~~§ 2º A aposentadoria por invalidez terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.~~

~~§ 3º Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.~~

~~§ 4º Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei:~~

~~I – o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;~~

~~II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:~~

~~a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou colega de serviço;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço;~~

~~c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de colega de serviço;
d) ato de pessoa privada do uso da razão; e e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior.~~

~~III – a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo;
e~~

~~IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:~~

~~a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;~~

~~b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município para lhe evitar prejuízo ou~~

proporcionar proveito;

e) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo Município dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; e d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 5º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo.

§ 6º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo segundo, tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida - Aids; hepatopatia e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

§ 7º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer cargo ou função pública, apurada mediante exame realizado por junta médica oficial do Município, podendo a Administração, quando entender conveniente, determinar nova avaliação médica para verificar a manutenção da incapacidade.

§ 8º Em caso de doença que impuser afastamento compulsório, com base em laudo conclusivo da medicina especializada, ratificado pela junta médica oficial do Município, a aposentadoria por invalidez indeenderá de licença-saúde e será devida a partir da publicação do ato de sua concessão.

§ 9º A aposentadoria por invalidez será devida a partir da data da incapacidade a que se refere o § 7.º, definida em laudo médico-pericial, aplicando-se, para a sua concessão, a legislação então vigente.

§ 10 O aposentado por invalidez que tiver cessada a incapacidade ou que voltar a exercer qualquer atividade remunerada, perderá o direito ao benefício, a partir da data da reversão.

§ 11 Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de aposentadoria por invalidez concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real.

§ 12 O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente será feito ao curador do segurado. (Revogado pela Lei nº 4610/2022)

Seção II

Da Aposentadoria Compulsória (revogado Por Força da Lei nº 4610/2022)

Art. 28 O segurado será automaticamente aposentado aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, observado quanto ao cálculo, o disposto no art. 46, não podendo ser inferior ao valor do salário-mínimo.

Art. 28 . O segurado será automaticamente aposentado aos setenta e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, observado quanto ao cálculo, o disposto no art. 46, não podendo ser inferior ao valor do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 4246/2017)

~~§ 1º A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço.~~

~~§ 2º Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de aposentadoria compulsória concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

~~Seção III~~

~~Da Aposentadoria Por Idade e Tempo de Contribuição (revogado Por Força da Lei nº 4610/2022)~~

Art. 29 ~~O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais, calculados na forma prevista no art. 46, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:~~

~~I – tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público;~~
~~II – tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria e~~

~~III – sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de tempo de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta anos de tempo de contribuição, se mulher.~~

~~§ 1º Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.~~

~~§ 2º Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de aposentadoria por idade e tempo de contribuição concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

~~Seção IV~~

~~Da Aposentadoria Por Idade (revogado Por Força da Lei nº 4610/2022)~~

Art. 30 ~~O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma prevista no art. 46, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:~~

~~I – tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público;~~
~~II – tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria e~~

~~III – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher.~~

~~Parágrafo único. Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de aposentadoria por idade concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

~~Seção V~~

~~Da Pensão Por Morte~~

Art. 31 ~~A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do segurado, quando do seu falecimento.~~

Art. 31. A concessão de pensão por morte a dependente de segurado, será aplicado o disposto no caput e nos §§ 1º a 6º do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. (Redação dada pela Lei nº 4610/2022)

§ 1º Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, nos seguintes casos:

- I - sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente e
- II - desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.

§ 2º A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do segurado ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.

§ 3º Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de pensão concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, salvo disposição em contrário da **Constituição Federal**.

§ 4º O pensionista de que trata o § 1º deverá anualmente declarar que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente ao gestor do FAPS o reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente pelo ilícito.

Art. 32 A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

- ~~I - da data do óbito;~~
- ~~II - da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou~~
- ~~III - da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea.~~

Art. 32 . A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

- ~~I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;~~
- ~~II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;~~
- ~~III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.~~

~~§ 1º Perde o direito à pensão por morte, após o trânsito em julgado, o condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado.~~

~~§ 2º Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. (Redação dada pela Lei nº 4246/2017) (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

Art. 33 O valor da pensão por morte será igual:

- ~~I - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social;~~

~~acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite; ou~~

~~II - à totalidade da remuneração percebida pelo segurado no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a esse limite.~~

~~Parágrafo único. Na hipótese de que trata o inciso II, a remuneração a ser considerada é aquela composta pelas parcelas já incorporadas nos termos de lei local, na data do falecimento do segurado. (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

Art. 34 ~~A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes iguais e não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente.~~

~~§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício mediante prova de dependência econômica;~~

~~§ 2º A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação.~~

~~§ 3º Será revertida em favor dos dependentes restantes e rateada entre eles a parte do benefício daqueles cujo direito à pensão se extinguir; (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

Art. 35 ~~A cota da pensão será extinta:~~

~~I - pela morte;~~

~~II - para o pensionista menor de idade, ao completar vinte e um anos, salvo, se inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior.~~

~~III - pela cessação da invalidez;~~

~~IV - casamento ou união estável.~~

~~Parágrafo único. Com a extinção do direito do último pensionista, extinguir-se-á a pensão. (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

Art. 35 ~~. O direito à percepção de cada cota individual será extinta:~~

~~I - pela morte do pensionista;~~

~~II - para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência;~~

~~III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;~~

~~IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência;~~

~~V - para cônjuge ou companheiro:~~

~~a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas "b" e "c";~~

~~b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;~~

~~c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:~~

~~1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;~~

~~2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;~~

- 3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
- 4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
- 5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;
- 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

~~§ 1º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea "a" ou os prazos previstos na alínea "c", ambas do inciso V deste artigo, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável.~~

~~§ 2º Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea "c" do inciso V deste artigo, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento.~~

~~§ 3º Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á.~~

~~§ 4º O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) será considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais de que tratam as alíneas "b" e "c" do inciso V deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 4246/2017) (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

Art. 36 ~~A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, observadas as regras da prescrição quinquenal. (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

Art. 37 ~~Não faz jus à pensão o dependente condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado. (Revogado pelas Lei nº 4246/2017 e nº 4610/2022)~~

Art. 38 ~~Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até duas pensões no âmbito do FAPS, exceto as pensões deixadas por cônjuge, companheiro ou companheira, casos em que, ressalvadas as decorrentes de cargos acumuláveis, só será permitida a percepção de uma, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

Art. 39 ~~A condição legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada na data do óbito do segurado, observados os critérios de comprovação de dependência.~~

~~Parágrafo único. A invalidez ou a alteração de condições quanto ao dependente, supervenientes à morte do segurado, não darão origem a qualquer direito à pensão. (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

CAPÍTULO VI

DAS REGRAS TRANSITÓRIAS SOBRE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Art. 40 ~~Ao segurado que tenha ingressado regularmente no serviço público até 16 de dezembro de 1998, ressalvada a opção por eventual regra mais vantajosa que lhe seja aplicável, é assegurada aposentadoria com proventos integrais, calculados na forma prevista no art. 46, pelas regras deste artigo, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:~~

~~I – cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;~~

~~II – cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;~~

~~III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:~~

~~a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher, e b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante na alínea "a" deste inciso.~~

~~§ 1º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 29, III, e § 1.º, desta Lei, na seguinte proporção:~~

~~I – três inteiros e cinco décimos por cento para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput, até 31 de dezembro de 2005;~~

~~II – cinco por cento para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput, a partir de 1.º de janeiro de 2006.~~

~~§ 2º O professor do Município que, até 16 de dezembro de 1998, tenha ingressado regularmente em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até aquela data contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto no § 1.º~~

~~§ 3º Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de aposentadoria concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

Art. 41 ~~Ao segurado que tenha ingressado regularmente no serviço público até 31 de dezembro de 2003, ressalvada a opção por eventual regra mais vantajosa que lhe seja aplicável, é assegurada aposentadoria pelas regras deste artigo, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:~~

~~I – sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;~~

~~II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;~~

~~III – vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e~~

~~IV – dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;~~

~~§ 1º Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.~~

~~§ 2º Os proventos do segurado aposentado pelas regras deste artigo corresponderão, nos termos da legislação municipal, à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, assim considerada aquela composta pelas parcelas permanentes e já incorporadas na data da concessão do benefício.~~

~~§ 3º Observado o art. 37, XI, da **Constituição Federal**, os proventos das aposentadorias abrangidos pelo caput serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores~~

~~em atividade, na forma da lei, inclusive quando decorrentes das transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria:~~

~~§ 4º Aplicam-se as regras previstas neste artigo, no que couber, ao servidor que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I, do § 1º, do artigo 40, da **Constituição Federal**, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 da **Constituição Federal**. (Redação acrescida pela Lei nº **3904/2012**) (Revogado pela Lei nº **4610/2022**)~~

Art. 42 ~~.Ao segurado que tenha ingressado regularmente no serviço público até 16-12-1998, ressalvada a opção por eventual regra mais vantajosa que lhe seja aplicável, é assegurada aposentadoria, com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:~~

~~I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;~~

~~II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; e~~

~~III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites estabelecidos pelo art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da **Constituição Federal**, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.~~

~~§ 1º Observado o art. 37, XI, da **Constituição Federal**, os proventos de aposentadoria abrangidos pelo caput serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, na forma da lei, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado de conformidade com este artigo. (Revogado pela Lei nº **4610/2022**)~~

Art. 43 ~~Aos segurados que, até 16 de dezembro de 1998, data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, ou 31 de dezembro de 2003, data da publicação da Emenda Constitucional nº 41, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção de aposentadoria e pensão, é assegurada a concessão desses benefícios, a qualquer tempo, com base nos critérios da legislação então vigente.~~

~~§ 1º Os proventos de aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição exercido até 16 de dezembro de 1998 ou 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.~~

~~§ 2º Observado o art. 37, XI, da **Constituição Federal**, os proventos de aposentadoria e pensão abrangidos pelo caput serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, na forma da lei, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Revogado pela Lei nº **4610/2022**)~~

CAPÍTULO VII DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

Art. 44 A gratificação natalina anual será devida àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria ou pensão por morte pagos pelo FAPS.

§ 1º A gratificação de que trata o caput será proporcional em cada ano ao número de meses de benefício pago pelo FAPS, em que cada mês corresponderá a um doze avos, e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quando o benefício encerrar-se antes deste mês, quando o valor será o do mês da cessação.

§ 2º A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como um mês.

§ 3º O pagamento será efetuado nos prazos fixados na Lei que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais.

CAPÍTULO VIII DO ABONO DE PERMANÊNCIA

Art. 45 ~~O segurado ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas nos arts. 29 e 40 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 28.~~

~~§ 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 16 de dezembro de 1998, data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, ou 31 de dezembro de 2003, data da publicação da Emenda Constitucional nº 41, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base na legislação então vigente, como previsto no art. 42, desde que conte, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.~~

~~§ 2º O abono de permanência será devido a contar do requerimento formal do servidor e da sua opção expressa pela permanência em serviço, sendo condição para pagamento o cumprimento dos requisitos para aposentadoria nos termos do caput e do parágrafo primeiro.~~

~~§ 3º O pagamento do abono é responsabilidade do Município, que o fará com recursos não vinculados ao FAPS. (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS BENEFÍCIOS

Art. 46 ~~No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos artigos 27, 28, 29, 30 e 40 desta Lei, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do segurado aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.~~

~~§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, serão utilizados os valores das remunerações~~

~~que constituíram base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, independentemente do percentual da alíquota estabelecida ou de terem sido estas destinadas para o custeio de apenas parte dos benefícios previdenciários, inclusive nos períodos em que houve isenção de contribuição ou afastamento remunerado do cargo, desde que este seja considerado como de efetivo exercício.~~

~~§ 2º Na hipótese da não-instituição de contribuição para o regime próprio durante o período referido no caput, considerar-se-á, como base de cálculo dos proventos, a remuneração do segurado no mesmo período, inclusive naqueles em que houve afastamento remunerado, desde que este seja considerado como de efetivo exercício.~~

~~§ 3º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social.~~

~~§ 4º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado.~~

~~§ 5º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da média, após a atualização dos valores, nos termos deste artigo, não poderão ser:~~

~~I – inferiores ao valor do salário mínimo nacional; ou,~~

~~II – superiores ao limite máximo do salário de contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social.~~

~~§ 6º Os proventos, calculados de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo segurado no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.~~

~~§ 7º As maiores remunerações de que trata o caput serão definidas depois de aplicados os fatores de atualização e da observância, mês a mês, dos limites referidos no § 5.º~~

~~§ 8º Havendo, a partir de julho de 1994, lacunas no período contributivo do segurado por ausência de vinculação a regime previdenciário, esse período será desprezado no cálculo de que trata este artigo.~~

~~§ 9º Para o cálculo de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, considerar-se-á a fração cujo numerador será o total desse tempo em dias e o denominador, o tempo, também em dias, necessário à respectiva aposentadoria voluntária, com proventos integrais, no cargo considerado.~~

~~§ 10 A fração de que trata o parágrafo anterior será aplicada sobre o valor dos proventos calculados na forma do caput, observando-se, previamente, a aplicação do limite de que trata o § 6.º deste artigo.~~

Art. 46. No cálculo e reajustamento dos benefícios do RPPS, aplica-se, nos termos dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da [Constituição Federal](#), o disposto no art. 26 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

Parágrafo único. Fica assegurada a forma de cálculo e reajustamento àqueles benefícios que nos termos de lei complementar do Município garantiu o direito adquirido. (Redação dada pela Lei nº [4610/2022](#))

Art. 46 A No cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez permanente, será

~~considerada a última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, não sendo aplicável PREFEITURA DE ITAQUI - RS GABINETE DO PREFEITO a disposição constante nos §§ 3º, 8º e 17 da Constituição Federal. (Redação acrescida pela Lei nº 3904/2012) (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

~~**Art. 47** Independe de carência a concessão de benefícios previdenciários pelo FAPS, ressalvadas as aposentadorias previstas nos art. 29, 30, 40 e 41 que observarão os prazos mínimos previstos nesses artigos.~~

~~Parágrafo único. Para efeito do cumprimento dos requisitos de concessão das aposentadorias mencionadas no caput, o tempo de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria deverá ser cumprido no cargo efetivo em que o servidor estiver em exercício na data imediatamente anterior à da concessão do benefício. (Revogado pela Lei nº 4610/2022)~~

~~**Art. 48** Ressalvada a compulsória e por invalidez, a aposentadoria vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.~~

Art. 48. Ressalvada a compulsória, a aposentadoria vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. (Redação dada pela Lei nº 4610/2022)

Art. 49 Para fins de concessão de aposentadoria pelo FAPS é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício.

Art. 50 Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, será vedada a percepção de mais de uma aposentadoria por conta do FAPS.

Art. 51 Desde que devidamente certificado e sem ressalvas, será computado, integralmente, o tempo de contribuição no serviço público federal, estadual, distrital e municipal, prestado sob a égide de qualquer regime jurídico, bem como o tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social, na forma da lei.

Art. 52 Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação do beneficiário para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo FAPS, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

~~**Art. 53** O segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente inválido, independentemente da sua idade, deverão, sob pena de suspensão do benefício, submeter-se a exame médico a cargo do órgão competente sempre que solicitado pelo Município.~~

Art. 53. O segurado aposentado por incapacidade permanente e o dependente inválido ou deficiente, independentemente da sua idade, deverão, sob pena de suspensão do benefício, submeter-se a exame médico a cargo do órgão competente sempre que solicitado pelo Município. (Redação dada pela Lei nº 4610/2022)

Art. 54 Qualquer dos benefícios previstos nesta Lei será pago diretamente ao beneficiário ou ao seu representante legal, constituído junto ao FAPS.

§ 1º O disposto no caput não se aplica na ocorrência das seguintes hipóteses, devidamente comprovadas:

- I - ausência, na forma da lei civil;
- II - moléstia contagiosa; ou
- III - impossibilidade de locomoção.

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o benefício poderá ser pago a procurador legalmente constituído, cujo mandato específico não exceda de seis meses, renováveis.

§ 3º O representante do beneficiário deverá apresentar ao FAPS a renovação do instrumento de procuração ou a certidão judicial comprobatória da permanência, da guarda, da tutela ou curatela, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, no prazo estabelecido no parágrafo anterior.

§ 4º O valor não recebido em vida pelo segurado será pago somente aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores, independentemente de inventário ou arrolamento, na forma da lei.

§ 5º O pensionista, seu tutor ou curador, firmará termo de responsabilidade, mediante o qual se comprometerá a comunicar ao FAPS qualquer fato que determine a perda da qualidade de dependente, sob pena das sanções penais e civis aplicáveis.

Art. 55 Serão descontados dos benefícios pagos aos segurados e aos dependentes:

- I - o valor devido pelo beneficiário ao Município;
- II - o valor da restituição do que tiver sido pago indevidamente pelo FAPS;
- III - o imposto de renda retido na fonte;
- IV - a pensão de alimentos prevista em decisão judicial; e
- V - as contribuições associativas ou sindicais autorizadas pelos beneficiários.

Art. 56 Salvo o abono de permanência, nenhum benefício previsto nesta Lei terá valor inferior a um salário-mínimo.

Art. 57 Concedida a aposentadoria ou pensão será o ato publicado e encaminhado à apreciação do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único. Caso o ato de concessão não seja aprovado pelo Tribunal de Contas, o processo do benefício será imediatamente revisto e promovidas as medidas jurídicas pertinentes.

Art. 58 Fica vedada a celebração de convênio, consórcio ou outra forma de associação para a concessão dos benefícios previdenciários de que trata esta Lei com a União, Estados, Distrito Federal ou outro município.

CAPÍTULO X DO REGISTRO CONTÁBIL

Art. 59 O FAPS observará normas de contabilidade, fixadas pelo órgão competente da União.

Art. 60 O Município encaminhará ao Ministério da Previdência Social, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário das receitas e despesas do FAPS, comprovante mensal do repasse ao FAPS das contribuições a seu cargo e dos valores retidos dos segurados e demonstrativo financeiro relativo às aplicações financeiras.

Parágrafo único. Além dos demonstrativos mencionados no caput, deverão ser encaminhados todos os demais que venham a ser exigidos pela legislação federal pertinente.

Art. 61 Será mantido registro contábil individualizado para cada segurado que conterà:

I - nome;

II - matrícula;

III - remuneração de contribuição, mês a mês;

IV - valores mensais e acumulados da contribuição do servidor e

V - valores mensais e acumulados da contribuição do município.

IV - valores das contribuições previdenciárias mensais e das acumuladas nos meses anteriores do segurado e do Município, suas autarquias e fundações;

Parágrafo único. Ao segurado será enviado, anualmente, ou disponibilizado por meio eletrônico, extrato previdenciário contendo as informações previstas neste artigo.

CAPÍTULO XI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 62 As despesas e a movimentação das contas bancárias do FAPS serão autorizadas em conjunto pelo Presidente do Conselho de Administração e pelo Prefeito Municipal, ou por Secretário Municipal com delegação expressa.

Art. 63 Todos os proventos de aposentadoria e pensão atualmente pagos pelo Município, decorrentes de sistema contributivo ou não contributivo, a partir da publicação desta Lei passarão a ser custeados com recursos do FAPS.

Parágrafo único. Além da transferência dos recursos de que trata este artigo, o passivo atuarial resultante da assunção, pelo FAPS, das obrigações referidas pelo caput, será recuperado pelo pagamento da alíquota adicional de que trata o art. 14, § 7.º

Art. 64 As contribuições a que se refere o art. 14 desta Lei serão exigíveis a partir do dia primeiro do mês seguinte ao nonagésimo dia da publicação desta Lei, sendo mantida, até essa data, a obrigatoriedade dos recolhimentos pelas alíquotas então vigentes.

Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido no caput, os servidores abrangidos pela isenção no § 1.º do art. 3.º e no § 5.º do artigo 8.º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, passarão a recolher a contribuição previdenciária correspondente, fazendo jus ao abono de permanência criado por esta Lei.

Art. 65 .O pagamento dos proventos e pensões será realizado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.

~~**Art. 66** Integra a presente Lei o cálculo atuarial realizado pela Previdência para Estados e Municípios – PEMCAIXA, da Caixa Econômica Federal, de setembro de 2005.~~

~~**Art. 66** Integra a presente Lei o cálculo atuarial realizado pela Empresa Fardin Assessoria Atuarial Ltda, realizado em 2012. (Redação dada pela Lei nº 3883/2012)~~

~~**Art. 66** Integra a presente lei o cálculo atuarial realizado pela Empresa Fardin Assessoria Atuarial Ltda, realizado em 2013. (Redação dada pela Lei nº 3961/2013)~~

Art. 66 Integra a presente lei o Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - 2014. (Redação dada pela Lei nº 4039/2014)

Art. 67 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 68 Revogam-se as disposições contidas na Lei Municipal nº 2.620, de 4 de maio de 2001; Lei Municipal nº 2.671, de 26 de dezembro de 2001-A; artigos 202, 203, 204, 206, 207, 209 (DA APOSENTADORIA), 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 (DA PENSÃO POR MORTE), todos da Lei Municipal nº 1.751, de 8 de agosto de 1990; artigo 2º da Lei Municipal nº 3.053, de 16 de novembro de 2005, que deu nova redação a Seção VII, DA PENSÃO POR MORTE, da Lei Municipal nº 1751/90; Lei Municipal nº 3.036, de 6 de outubro de 2005.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 11 DE MAIO DE 2006.

BRUNO SILVA CONTURSI
Prefeito